

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2106/2535

นาง วา รี โฉ่ สูง เนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติต ยนต์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 475

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์กับสามีโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกันออกเงินซื้อรถยนต์พิพาทจากจำเลย และสามีโจทก์ได้ทำหนังสือให้ความยินยอมแก่โจทก์เพื่อฟ้องจำเลย แต่ปรากฏจากเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์และการโอนทะเบียนรถยนต์ว่า สามีโจทก์เท่านั้น ที่ทำสัญญาเป็นผู้ซื้อรถยนต์พิพาท โจทก์มิได้มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในการรอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายรถยนต์พิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับนายสมพงษ์ โฉ่สูงเนิน สามีโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ร่วมกันซื้อรถยนต์จากจำเลย จำเลยได้โอนสิทธิทางทะเบียนรถยนต์ให้แก่นายสมพงษ์ ต่อมารถยนต์ของโจทก์และนายสมพงษ์ถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดไป โดย อ้างว่าเป็นรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาและพนักงานสอบสวนได้คืนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่บริษัทเอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง จำกัด เจ้าของที่แท้จริงไปแล้วการกระทำความดังกล่าวถือได้ว่า โจทก์กับนายสมพงษ์ถูกรอนสิทธิจำเลยจึงต้องรับผิดชอบเงินค่ารถยนต์กับค่าเสียหาย

อย่างอื่นให้แก่โจทก์กับนายสมพงษ์ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมกับ
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่คู่สัญญากับจำเลย ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
ยึดรถยนต์คันพิพาทจากนายสมพงษ์โจสูงเนิน สามิโจทก์ เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่ถูก
ลักไป และได้คืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงไปแล้ว ปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาโจทก์มีว่า
โจทก์ซึ่งเป็นภริยานายสมพงษ์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์นำสืบเพียงว่า โจทก์
เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมพงษ์ ร่วมกันออกเงินซื้อรถยนต์คัน
พิพาทจากจำเลยและนายสมพงษ์ได้ทำหนังสือให้ความยินยอมแก่โจทก์เพื่อฟ้อง
จำเลย แต่ปรากฏจากเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์และการโอนทะเบียน
รถยนต์อันได้แก่ บันทึกการขายรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินชำระราคารถ และใบคู่มือการ
จดทะเบียนรถ ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.9 ป.จ.10 และ ป.จ.11 ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน
ต่าง ๆ ของโจทก์เองว่านายสมพงษ์สามิโจทก์เท่านั้นที่ทำสัญญาเป็นผู้ซื้อรถยนต์คัน
พิพาทไปจากจำเลย โจทก์มิได้มีนิติสัมพันธ์ประการใดกับจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเกี่ยวกับการรอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายรถยนต์คันพิพาท คำ
วินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ